

1502414-43.2020.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291608/2020 - 09º D.P. GUARULHOS, 14833426 - 09º D.P. GUARULHOS, 2210/20/221 - 09º D.P. GUARULHOS, 2291608 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502414-43.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502414-43.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291608/2020 - 09º D.P. GUARULHOS, 14833426 - 09º D.P. GUARULHOS, 2210/20/221 - 09º D.P. GUARULHOS, 2291608 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCOS PAULO OLIVEIRA DE SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

MARCOS PAULO OLIVEIRA DE SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, conforme a denúncia, no dia 23/11/2020, por volta das 14h25, na R. Paulínia, n.º 20, B. Taboão, em Guarulhos, trazia consigo e guardava, visando à entrega a consumo, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 20 papérolas de cocaína (com massa bruta de 18,92 g e massa líquida de 10,16 g), 115 microtubos de cocaína (com massa bruta de 143,99 g e massa líquida de 37,06 g), 20 porções de

"maconha" (com massa bruta de 149,17 g e massa líquida de 11,53 g), 42 porções de "maconha" (com massa bruta de 94,23 g e massa líquida de 83,88 g) e 15 trouxinhas de "maconha" (com massa bruta de 13,61 g e massa líquida de 5,76 g), conforme auto de exibição e apreensão a fls. 10/11, laudo de constatação a fls. 14/22 (com fotografias) e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 76/79.

Segundo apurado, MARCOS PAULO OLIVEIRA DE SILVA, objetivando traficar drogas, permanecia, em 23/11/2020, na R. Paulínia, n.º 20, B. Taboão, em Guarulhos, local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, com dezenas de porções individuais de cocaína e "maconha" acondicionadas em duas sacolas.

Dessa forma, por volta das 14h25, MARCOS PAULO dispunha de 20 papелotes de cocaína, 115 microtubos de cocaína, 62 porções de "maconha" e 15 trouxinhas de "maconha", além de R\$ 185,95, em notas e moedas, provenientes da venda de drogas.

As drogas e os valores estavam distribuídos nas duas sacolas, uma que trazia consigo e outra escondida nos arredores, a fim de evitar eventual prejuízo maior, acaso viesse a ser surpreendido por policiais.

Ocorre que os policiais militares Alessandro Araújo de Sousa e Ana Maria Ferreira Vasconcelos faziam patrulhamento objetivando constatar as denúncias registradas no serviço Disque-Denúncia1 e desconfiaram da atitude de MARCOS PAULO, que empreendeu fuga ao ver a viatura e jogou a sacola que segurava ao chão.

Os policiais conseguiram deter o denunciado e vistoriaram a sacola, constatando que nela havia drogas. Outros policiais fizeram uma vistoria nos arredores e encontraram a outra sacola, com as demais drogas.

Foram acostados aos autos o Laudo de Constatação Provisória às fls. 14/22, o Laudo de Exame Químico Toxicológico às fls. 76/79.

Notificado o réu às fls. 112, apresentou defesa preliminar às fls. 124/126.

A denúncia foi recebida em 29 de junho de 2022 (fls. 151/152), sendo o réu citado.

Durante a instrução do processo em Juízo foi colhido o depoimento de uma testemunha. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, tudo por meio audiovisual.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; seja reconhecida a confissão espontânea; seja reconhecido também o benefício constante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; fixação de regime prisional menos gravoso para o cumprimento da reprimenda corporal, tendo em vista o quantum de pena e as circunstâncias judiciais favoráveis, com substituição da pena corporal por restritiva de direitos; recurso em liberdade; justiça gratuita.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime imputado ao réu encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelo Laudo de Constatação Provisória às fls. 14/22 e Laudo de Exame Químico Toxicológico às fls. 76/79, bem como pelo depoimento prestado em Juízo pela testemunha, tudo corroborado e confirmado pela confissão judicial do acusado em Juízo.

Quanto à autoria imputada ao réu, encontra-se igualmente demonstrada, não havendo dúvidas quanto à apreensão da droga em seu poder, acondicionada em uma garrafa, conforme aqui narrado pelo policial que prestou depoimento. O próprio réu confirmou que estava traficando e a droga era sua.

O policial militar Alessandro Araujo de Sousa narrou que havia denúncia de tráfico no local, foram para lá e encontraram Marcos, que tentou fugir; ele lançou uma sacola sobre um telhado; dentro havia drogas e dinheiro; localizaram mais drogas em um buraco no muro de uma casa; informalmente, ele confessou que estava traficando; o muro ficava há cerca de dez metros da abordagem inicial; não havia mais pessoas no local.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva; disse que estava traficando havia cinco dias, quando foi detido por policiais; como perdeu as drogas, ficou devendo e voltou a traficar para pagar a dívida; foi preso novamente; somente a sacola que jogou no telhado era sua.

A prova oral colhida no inquérito policial e em Juízo encontra-se reforçada e corroborada pela confissão espontânea do acusado que, em juízo, confirmou integralmente a conduta, esclarecendo as circunstâncias em que foi abordado. A materialidade está evidenciada pela prova pericial, bem como pela quantidade de droga apreendida, e pela forma como estava essa substância acondicionada, dividida em pequenas porções prontas para a venda, tudo a deixar inteiramente inquestionável a destinação dessa substância para o comércio ilícito. Da mesma forma, as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, tendo em seu poder quantidade considerável de droga, dividida em pequenas porções, e a confissão do réu no seu interrogatório, não deixam dúvidas quanto à autoria do delito.

É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria delitivas, com relação ao delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na forma narrada na denúncia, pois não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Nestes termos, a ação penal é procedente para condenar o acusado como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Passo à fixação da pena que será imposta ao acusado:

Na primeira fase, seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, fixo a pena base por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, 1/5 acima do mínimo legal, em virtude da quantidade e variedade de drogas, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Na segunda fase, em razão da confissão, a pena retorna ao mínimo legal.

Na etapa derradeira, possível a redução descrita no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o é primário, não há nos autos indicação de que o integre organização criminosa e, ainda, a quantidade de droga apreendida, diminuo as penas em 1/2, de modo que as fixo em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa.

Considerando a ausência de elementos que demonstrem maior possibilidade financeira do réu, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo (1/30 do salário mínimo).

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade por igual período e na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo.

Em caso de descumprimento, fixo regime inicial aberto.

Tendo respondido solto ao processo, poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR MARCOS PAULO OLIVEIRA DE SILVA, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto (substituída conforme exposto acima) e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, no valor mínimo legal, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Assistido pela Defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal. Também após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Oportunamente, archive-se. P.R.I.C.

Guarulhos, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA